

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 수의계약 전자견적조회 절차 부적정

2. 관계기관 : ★★지원실, □□병원

3. 내 용

가. 일반식당 위탁운영 업체 선정 시 전자견적조회 미 실시에 관한 사항

1) 업무개요

□□병원에서는 원내 일반식당 및 편의점, 식음료 자동판매기 등에 대한 시설물 임대차 계약 및 위탁운영으로 고객들에게 편의를 제공하고 자원의 활용을 제고하고 있으며, 2018년도까지 일반식당을 위탁하여 운영해 온 ■■■■가 계약 관계 종료 의사를 표시하자 2019년도부터는 신규 대상자와 임대차 계약을 체결하였는데 그 내역은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] □□병원 일반식당 계약 현황

계약명	계약상대자	계약기간	계약금액	비고
외래식당 임대차 계약	⊕⊕⊕ (■■■식당)	2019.1.1. ~2020.12.31.	\$\$\$\$천원	보증금 별도 공과금, 폐기물처리비 별도

2) 관계법령 및 판단기준

우리공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에서는 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조제1항 및 제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우에는 수의계약으로 할 수 있고, 같은 규정 제2조(적용범위)에 따라 동 규정에서 정하지 아니한 사항은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하도록 정하고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에서 추정가격이 5천만원 이하인 임대차계약은 수의계약에 의할 수 있으며, 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항 및 제2항에 따라 수의 계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고, 추정가

격이 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 □□병원에서는 일반식당 위탁운영과 관련하여 ■■■■와 계약기간이 만료한 때에는 임대인의 귀책사유로 인한 목적물 훼손 등의 여부를 살피어 이전까지 계약 관계를 종결하고, 전자조달시스템을 이용한 공고 및 견적 조회 등 절차를 준수하여 신규 계약을 추진해야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원은 '18.12월에 일반식당에 대한 임대차 계약을 추진하면서 계약 추정가격이 총 2천만 원을 초과하여 전자조달시스템을 이용한 견적조회 및 입찰 절차를 진행하여야 함에도 불구하고 정해진 절차를 준수하지 않고 종전 위탁운영체인 ■■■■가 식당에 일부 시설을 지원한 사실이 있다는 이유로 특정업체와 단독으로 수의시담을 완료하고 계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

나. 손소독제 연간계약 시 전자공고 미 실시에 관한 사항

1) 업무개요

□□병원에서는 원내 위생환경 관리와 감염사고 예방을 위하여 외래 등 주요장소에서 알코올성 손 소독제를 안정적으로 공급하고자 매년 납품 업체와 연간 단가계약을 체결하는데, 2016.09.29. 감염관리위원회 의결에 따라 알코올 함유량이 상향된(63%→83%) 손 소독제로 제품을 변경하면서, 2017년도에 조달청 나라장터 시스템의 전자입찰 결과에 따라 낙찰된 ※※※※※과 최초로 계약을 체결하고 이후 2019년도까지 매년 수의계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 2] □□병원 손 소독제 연간 단가계약 내역(2017~2019)

(단위 : 천 원, VAT포함)

계약명	계약업체	계약기간	계약금액(천원)	비고
손 소독제 등 3종 구입 연간 단가계약	※※※※※	2017.01.01.~2017.12.31.	\$\$\$\$\$	소액수의계약(전자입찰)
	※※※※※	2018.01.01.~2018.12.31.	\$\$\$\$\$	수의계약
	※※※※※	2019.01.01.~2019.12.31.	\$\$\$\$\$	수의계약

2) 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에서는 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품 구매계약의 경우에 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되면 수의계약에 의할 수 있고, 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항 및 제2항에 따라 2인 이상으로부터 견적서를 받아 수의계약을 체결하여야 하며, 추정가격이 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 □□병원에서 추정가격이 2천만원을 초과하는 물품구매 건에 대하여 소상공인과 계약하려는 경우에는 경쟁에 따른 입찰을 원칙으로 하되, 수의계약을 체결하려는 때에는 전자공고 및 견적조회 등 관계 법령에 따른 입찰 절차를 준수하여 계약상대자를 결정해야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원에서는 2019년도에 「손 소독제 등 3종 구입」 연간 단가계약을 추진하면서 이전 계약내역 상에 따라 총 계약금액에 디스펜서 설치비용이 포함되어 왔음에도 기존 업체가 아닌 신규 업체와 계약을 하게 되면 디스펜서를 새로 설치해야 한다는 이유를 들어 전자공고 및 견적조회 등 절차를 준수하지 않고 소상공인인 기존 업체와 단독으로 수의시담을 완료하고 계약을 체결하였습니다.

4. 관계기관 의견 : □□병원은 감사결과를 수용하면서, 견적조회는 하지 않았으나 임대차 계약에서 원가계산 용역결과에 근거한 금액으로 계약을 체결하였다고 당시 절차 미준수에 대한 사유를 설명하고, 현재업체와 계약이 종료된 후에는 제 규정에 따라 적절한 방식으로 신규계약을 추진하겠다고 하였습니다.

그러나 □□병원에서 근거로 삼은 원가계산 용역결과는 '17.11. (재)한국경제정책연구원에 의뢰하여 작성된 보고서에 근거하고 있는데 원가 산정의 기준 시

기 등을 종합적으로 감안할 때, 우리공단 회계규정 제101조(유형자산 대부) 제2항에 따른 연간 임대료의 산정 기준(시가, 임대등급 또는 인근 유사재산의 매각 실례가액을 기준으로 평가한 가액에 연 100분의 5 이상의 율을 적용하여 산정)을 충족하지 못합니다.

따라서 소상공인 제한으로 전자공고 및 전자견적조회를 실시하고 정해진 기준에 따라 낙찰하한가를 반영하여 계약상대자를 결정함으로써 수의계약 제도의 공정성과 객관성을 보완하려는 현 제도에 대한 절차 미 준수 사유로 타당하지 않습니다.

5. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 추정가격이 2천만 원 초과하는 수의계약 건에 대하여는 법령에 따른 전자공고 및 견적조회 절차를 준수하시기 바랍니다.(통보)

○ ☆☆이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)